

0036351-94.2015.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3645/2015 -

10º Distrito Policial - Penha, 498/2015 - 10º Distrito Policial - Penha

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO FONSECA DA SILVA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0036351-94.2015.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0036351-94.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3645/2015 -

10º Distrito Policial - Penha, 498/2015 - 10º Distrito Policial - Penha

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO FONSECA DA SILVA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

JÚLIO FONSECA DA SILVA NETO, qualificado nos autos, está sendo denunciado com

incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 30 de abril de 2015, por volta das 10h15min, na Rua Recife, 500, Penha, nesta Capital, trazia consigo 2 (dois) "pinos" contendo cocaína, tendo vendido um terceiro para Eduardo Luis Hipólito. Além da droga, apreendeu-se em poder de JÚLIO a quantia de R\$ 43,75 (quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Notificado o réu, foi apresentada resposta prévia (fls. 103).

A denúncia foi recebida em 19 de setembro de 2019 (fls. 105).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação para uso de drogas. A Defesa requereu a absolvição por falta de provas de materialidade e autoria ou a desclassificação para uso de drogas.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal procede em parte, impondo-se a desclassificação da conduta descrita pela denúncia como violadora do art. 33 da Lei de Drogas para o delito previsto no art. 28 do referido Diploma Legal.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de exibição e apreensão (fls. 29) e laudo de constatação (fls. 30/31), que atestou tratar-se de cocaína a substância apreendida durante a ação policial.

Contudo, a partir do que consta das provas produzidas nos autos, não é possível se concluir que a droga em questão 2 (dois) pinos de cocaína era destinada à traficância, sendo plausível que se destinava ao consumo pessoal do acusado, versão por ele confirmada.

Luiz Ricardo Alves Zibetttil lembrou-se, a partir da leitura do boletim de ocorrência, de que parou a viatura na entrada de uma viela, pois havia "denúncia" de tráfico de drogas no local. Na metade do corredor, abordou dois indivíduos com quem havia drogas e certa quantia em dinheiro. Vendo a venda de drogas, de pronto, deu voz de prisão às duas pessoas que foram encaminhadas à Delegacia de Polícia. Com uma das pessoas foram encontrados dois pinos de cocaína e com a outra um pino.

Rafael da Costa Almeida não se recordou dos fatos.

Questionado a respeito, o acusado afirmou ser usuário de drogas e não traficante.

Fato é que, à luz da prova produzida em juízo, não se revela possível a prolação de um decreto condenatório pela prática de tráfico de drogas, senão por uso de entorpecente por parte do acusado.

Diante da prova produzida, sob o crivo do contraditório, observo que há provas suficientes de que o réu possuía o entorpecente para uso próprio.

Com efeito, a quantidade de droga apreendida foi pequena, não tendo os policiais civis realizado campana no local.

No caso concreto, considerando a pequena quantidade de drogas, fixo sua pena em advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 11.343/06.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta,

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para desclassificando a conduta descrita na peça acusatória, e assim o faço para CONDENAR o réu JÚLIO FONSECA DA SILVA NETO, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por infringência ao disposto no artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/06.

Em razão da natureza da pena, defiro o apelo em liberdade.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, de acordo com a redação dada pela Lei nº 12.961/14, determino a destruição das drogas apreendidas.

Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, observada a gratuidade judiciária.

Sentença proferida em audiência, saindo os presente dela intimados.

São Paulo, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA